Erstgespräch zur Investitionsprüfung

Datum 13.04.2026
Von Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Handakte

Marie Gerber, Alleingeschäftsführerin der Bächle Kältetechnik GmbH, möchte den Investitionsabzugsbetrag für den Servicewagen verteidigen. Der Wagen steht nachts in der Werkstatt in Freiburg-Haslach. Bei Frostbereitschaft fährt Monteur Lennart Rehm damit nach Hause. Das schriftliche Privatnutzungsverbot galt für sämtliche Beschäftigte. Gerber erinnert sich an zwei genehmigte private Fahrten des Geschäftsführungsbüros und will diese bei der Rechnung ausdrücklich erfassen lassen.

Felix Boscherharb, Fachanwalt für Steuerrecht, betreut auf gesondertes Mandat die Steuererklärungen der Gesellschaft. Er überlässt die Datenexporte. Die GmbH beauftragt uns zunächst mit der Antwort auf die Prüfungsanfrage und behält die Entscheidung über gerichtliche Schritte vor.

Körperschaftsteuererklärung 2022

Datum 25.04.2024
Von Bächle Kältetechnik GmbH · Felix Boscherharb
An Finanzamt Freiburg-Stadt

Datensatz KSt 2022, Referenz BK-2022-18. Wirtschaftsjahr 01.01. bis 31.12.2022. Der steuerliche Gewinn vor Abzug nach § 7g EStG beträgt 138.000 EUR. Die Gesellschaft beansprucht für eine geplante bewegliche Investition 24.000 EUR. Das zu versteuernde Einkommen beträgt 114.000 EUR. Weitere steuerliche Korrekturen bestehen für diese Rechenanlage nicht.

Übermittlungsprotokoll 25.04.2024, 16:41 Uhr. Der Erstbescheid vom 06.06.2024 folgt der Erklärung und setzt 17.100 EUR Körperschaftsteuer fest. Gewerbesteuer und Zuschläge sind in der Rechnung nicht enthalten.

Anschaffung und Hinzurechnung 2023

Datum 08.07.2024
Von Bächle Kältetechnik GmbH · Rechnungswesen
An Steuerakte

Die GmbH übernahm den Servicewagen am 02.01.2023 mit Kilometerstand 0. Rechnung SW-23-017 über 48.000 EUR netto. Der Wagen wird dem Freiburger Betrieb zugeordnet. Die steuerliche Überleitungsrechnung 2023 enthält eine Hinzurechnung von 24.000 EUR und eine gewinnmindernde Herabsetzung der Anschaffungskosten um 24.000 EUR. Die angesetzte AfA-Basis beträgt folglich 24.000 EUR. Für 2022 bis 2025 liegt keine andere Investition vor, auf die der Betrag umgebucht werden könnte.

Kilometer und Serviceaufträge

Datum 22.04.2026
Von Bächle Kältetechnik GmbH · Fuhrpark
An Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Zeitraum	Gesamt km	Serviceaufträgen zugeordnet	Privat markiert	Ohne Zuordnung
2023	18.000	16.200	1.800	0
2024	18.000	15.680	1.600	720

Die Gesamtkilometer sind durch die Übergabe und die jeweiligen Jahresendstände in den Werkstattbelegen dokumentiert. Die bisher zugeordneten Servicekilometer beruhen auf Auftragsnummer, Fahrer und Ziel. Im exportierten Kalender von 2024 fehlen für vier Strecken die Zweckfelder. Drei tragen die Fahrzeugkennung SW17; die vierte Zeile enthält das Kürzel DR.

Anfrage zur Verwendung des Servicewagens

Datum 07.05.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Hubertus Tomasius
An Bächle Kältetechnik GmbH · Marie Gerber · Freiburg im Breisgau

Der Buchungsexport und der Werkstattbeleg erklären die Gesamtlaufleistung von 36.000 km. Der Export ordnet nur 31.880 km den Kundenaufträgen zu. Ein zeitnahes, geschlossenes Fahrtenbuch liegt nicht vor. Die mündliche Auskunft über Frostbereitschaft genügt nicht zur Zuordnung der weiteren 720 km. Bitte legen Sie bis zum 26.05.2026 auswertbare Unterlagen zu diesen Fahrten vor.

Änderungsbescheid Körperschaftsteuer 2022

Datum 17.06.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Hubertus Tomasius
An Bächle Kältetechnik GmbH · Marie Gerber · Freiburg im Breisgau

Das zu versteuernde Einkommen beträgt 138.000 EUR. Die Körperschaftsteuer wird auf 20.700 EUR festgesetzt. Auf die bisherige Festsetzung von 17.100 EUR ergibt sich ein Unterschied von 3.600 EUR. Der Bescheid ändert die Festsetzung vom 06.06.2024. Die Änderung stützt sich auf § 7g Abs. 3 und 4 EStG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 KStG. Die betriebliche Verwendung sei ohne ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nicht nachweisbar. Auch nach Aktenlage seien höchstens 31.880 von 36.000 km betrieblich zugeordnet.

Der Einspruch kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Freiburg-Stadt schriftlich oder elektronisch eingereicht oder zur Niederschrift erklärt werden. Das Postausgangsbuch weist die Aufgabe am 17.06.2026 aus. Die Geschäftsstelle der GmbH erfasst den Brief am 19.06.2026.

Einspruch der Bächle Kältetechnik GmbH

Datum 02.07.2026
Von Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Hubertus Tomasius

Namens der Gesellschaft lege ich gegen den Änderungsbescheid zur Körperschaftsteuer 2022 vom 17.06.2026 Einspruch ein. Ich beantrage die Festsetzung auf 17.100 EUR. Der Werkstattexport enthält alle Gesamtstände; die Zuordnung zu den Serviceaufträgen kann anhand der Einsatzplanung überprüft werden. Das Fehlen eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs schließt diesen Nachweis nicht aus. Bitte würdigen Sie die beiliegende Auftragsliste. Für die vier Zeilen ohne Zweckfeld wird der inzwischen gewechselte Dispositionsdienstleister um seine Einsatzdaten gebeten.

Eingang laut Protokoll der Finanzbehörde am 02.07.2026 um 10:18 Uhr.

Einspruchsentscheidung zur Körperschaftsteuer 2022

Datum 15.09.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Hubertus Tomasius
An Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Der Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. Privatnutzungsverbot und nachträgliche Erläuterungen genügen nicht. Selbst bei Anerkennung aller zugeordneten Aufträge liegen nur 88,56 Prozent betriebliche Kilometer vor. Die Fuhrparkleitung hat keine Originaleinsätze zu den offenen Zeilen vorgelegt. Auch eine anderweitige Zuordnung kommt nach der Aktenlage daher nicht in Betracht.

Binnen eines Monats nach Bekanntgabe kann Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate in Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau, erhoben werden. § 52d FGO gilt für die Prozessbevollmächtigten. Zustellungsurkunde an die Kanzlei vom 17.09.2026, 11:03 Uhr.

Nachtrag aus dem Dispositionsarchiv

Datum 24.09.2026
Von Dreisam Dispositionsservice · Ina Volk
An Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Die folgenden Werte stammen aus der Archivkopie vom 31.12.2024. Auftrag, Einsatzbericht und Fahrtenbeginn wurden über die Fahrzeugkennung SW17 abgeglichen. Die Kilometerangaben beruhen auf den beim Einsatz eingegebenen Differenzen und wurden im Archiv seither nicht geändert.

Datum	Kennung	Vorgang	Strecke km
05.02.2024	SW17	TK-339 · Störung Laborverbund · Störprotokoll 19:34 Uhr	210
11.05.2024	SW17	TK-417 · Kühlhaus Wartung · Empfangsquittung 07:51 Uhr	184
26.10.2024	SW17	TK-791 · Lieferantennotdienst · Übergabe 21:04 Uhr	206
02.11.2024	DR	Umzug privater Haushalt · Freigabe der Geschäftsführung	120

Die 600 km stehen in keiner der bereits zugeordneten Positionen. Für TK-791 vermerkt der Werkstattdienst einen abweichenden Fahrer. Die Fahrerkarte ordnet den Schlüssel um 18:20 Uhr Lennart Rehm zu; zu der Abweichung kann Ina Volk den Dispositionsvorgang erläutern.

Prozessauftrag und Beweisfreigabe

Datum 29.09.2026
Von Bächle Kältetechnik GmbH · Marie Gerber · Freiburg im Breisgau
An Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Wir beauftragen Sie, ausschließlich die Körperschaftsteuer 2022 anzufechten. Sie dürfen Aufträge und die Archivdaten vorlegen. Bitte hören Sie zur Schlüsselübergabe Rehm und Volk an. Im privaten Umzugsauftrag gibt es nichts zu verteidigen. Über eine Änderung für 2023 oder einen Vollziehungsantrag entscheiden wir gesondert. Den Mehrbetrag von 3.600 EUR haben wir unter Aufrechterhaltung des Begehrens bezahlt.

Eingangsverfügung und gerichtlicher Hinweis

Datum 23.10.2026

Von Finanzgericht Baden-Württemberg · Außensenate Freiburg

An Sascha Strauß · Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Aktenzeichen 3 K 1724/26. Die Klage gegen den Bescheid über Körperschaftsteuer 2022 ist am 08.10.2026 elektronisch eingegangen. Die Kanzlei hat den Änderungsbescheid und die Einspruchsentscheidung bezeichnet. Das Gericht bittet bis 20.11.2026 um einen bezifferten Antrag, eine nachvollziehbare Kilometerrechnung und die Benennung der konkreten Beweistatsachen. Es weist insbesondere auf den abweichenden Fahrer für Auftrag TK-791 hin. Die Akten der Behörde werden beigezogen.